

Anlage 1

Einverständniserklärung zur Datenübermittlung

Ich, Vorname Name geb. am 22.11.1999,

Adresse: Strasse, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land

Telefonnummer: +399999999999. Email: example@example.com

bin damit einverstanden, (bitte ankreuzen)

- ☐ dass Herr Heorhii Hudiiiev, geb. am 12.12.1994, Albert-Schweitzer-Straße 56, 81735 München, Deutschland, und von ihm beauftragte Mitarbeitende meine personenbezogenen und medizinischen Daten, Personalausweiskopien, Reisepasskopien, Vorbefunde, Laborbefunde, Bilddaten, ärztliche und medizinische Dokumentation, Rezepte, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Quittungen, Behandlungsverträge, Leistungsverträge, Arzt- und Krankenhausberichte über meine abgeschlossene oder noch andauernde Behandlung einholt, bearbeitet, speichert und erforderlichenfalls an behandelnde Ärzte, Krankenhäuser, Labore oder andere medizinische Einrichtungen, Dolmetscher, Übersetzer, Gutachter oder Kostenträger übermittelt;
- ☐ dass, alle meine behandelnden Ärzte und medizinischen Einrichtungen meine Behandlungsunterlagen und medizinischen Informationen an Herrn Heorhii Hudiiiev, geb. am 12.12.1994, Albert-Schweitzer-Straße 56, 81735 München, Deutschland, übermitteln dürfen;
- ☐ dass meine notwendigen Personalausweiskopien, Reisepasskopien, Vorbefunde, Laborbefunde, Bilddaten, ärztliche und medizinische Dokumentation, Rechnungen und Quittungen, Arzt- und Krankenhausberichte über meine abgeschlossene oder noch andauernde Behandlung im Salesforce-CRM-System (weiter bezeichnet als „GMED-CRM-System“) gespeichert und verarbeitet werden;
- ☐ dass meine personenbezogenen und medizinischen Daten, Vorbefunde, Laborbefunde, Bilddaten, ärztliche und medizinische Dokumentation, Rezepte, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Quittungen, Behandlungsverträge, Leistungsverträge, Arzt- und Krankenhausberichte und Informationen über meine abgeschlossene oder noch andauernde Behandlung an folgende Personen oder Institutionen übermittelt werden:

Name, Vorname, Geburtsdatum, email, Telefonnummer

- ☐ dass meine personenbezogenen und medizinischen Daten, Personalausweiskopien, Reisepasskopien, Vorbefunde, Laborbefunde, Bilddaten, ärztliche und medizinische Dokumentation, Kostenvoranschläge, Rechnungen und Quittungen, Behandlungsverträge, Leistungsverträge, Arzt- und Krankenhausberichte über meine abgeschlossene oder noch

Seite: 1/2

andauernde Behandlung per folgende Kommunikationsmedien eingeholt und/oder übermittelt werden:

- ☐ E-mail
- ☐ Threema-Messenger
- ☐ WhatsApp-Messenger
- ☐ Telegram- Messenger

Ich bin mir der möglichen Risiken bei der Übermittlung sensibler Daten per E-mail, WhatsApp-, Telegram- oder Threema-Messenger bewusst.

Mir ist bekannt,

dass meine personenbezogenen und medizinischen Daten von Salesforce in den Vereinigten Staaten sowie von den verbundenen Unternehmen und Drittparteien in anderen Ländern erhoben, an Salesforce übermittelt und von Salesforce gespeichert werden können. Meine personenbezogenen und medizinischen Daten können daher außerhalb Deutschlands und an Orten verarbeitet werden, die möglicherweise nicht denselben Standard an Datenschutz bieten.

Die Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich widerrufen werden, was keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung hat.

Die Verarbeitung von personenbezogenen und Gesundheitsdaten bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs oder solange gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, rechtmäßig.

Die Aufklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist erfolgt. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich gemäß der DS-GVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten habe. Diese Rechte kann ich ebenfalls jederzeit geltend machen.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Vorname Name

Anlage 3

Informationsblatt zum Datenschutz

Im Rahmen der Vermittlung von Gesundheitsdienstleistungen werden personenbezogene Daten sowohl des Auftraggebers als auch durch den vorliegenden Vertrag begünstigte Dritte, durch mich, Heorhii Hudiiiev – Agentur für Patientenbetreuung – Agentur für Patientenbetreuung, verarbeitet. Dabei setze ich die Anforderungen der Datenschutzgesetze (insbesondere DS-GVO und BDSG) um. Hierzu ergreifen wir technische und organisatorische Maßnahmen entsprechend den aktuellsten Standards, um Ihre Daten zu schützen. Dieses Informationsblatt beschreibt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der allgemeinen geschäftlichen Tätigkeit und in der Vermittlungstätigkeit sowie die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen.

1. NAME DES VERANTWORTLICHEN

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Heorhii Hudiiiev, geb. am 12.12.1994, Albert-Schweitzer-Straße 56, 81735 München, Deutschland

2. KONTAKTDATEN DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN

Postalisch können Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter der oben genannten Adresse erreichen („Vertraulich, zu Händen des Datenschutzbeauftragten“).

Per E-Mail erreichen Sie den Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@gmed-health.com.

3. KATEGORIEN DER VERARBEITETEN PERSONENBEZOGENEN DATEN

„Personenbezogene Daten“ im Sinne dieses Schreibens sind alle Informationen, welche sich, direkt oder indirekt, auf eine Einzelperson beziehen (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO).

Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit und bei den Vermittlungsmaßnahmen verarbeiten wir üblicherweise folgende Daten:

- **Persönliche Daten:** Name, Kontaktdaten (E-Mail, Handynummer, Anschrift, Geburtsdatum)
- **Gesundheitsdaten und behandlungsspezifische Daten:** Vorbefunde, Laborbefunde, Bilddaten, ärztliche und medizinische Dokumentation, Rezepte
- **Zahlungsdaten:** IBAN, BIC

4. ZWECKBESTIMMUNG UND RECHTSGRÜNDE DER DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG ODER -NUTZUNG

Wir verarbeiten personenbezogene Daten einerseits im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftstätigkeit, andererseits im Rahmen der Vermittlungs- und Koordinationstätigkeit, sowie im Kontakt zu den vermittelten Ärzten, Therapeuten und sonstigen Dritten, die an der vermittelten medizinischen Behandlung und Betreuung beteiligt sind.

a. Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Durchführung oder Anbahnung von Verträgen, deren Vertragspartei der Betroffene ist. Art und Umfang der Verarbeitung ergeben sich in diesem Falle aus dem jeweiligen Vertrag.

b. Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO)

Wir verarbeiten im Rahmen unseres allgemeinen Geschäftsbetriebes und unserer Vermittlungs- und Koordinationstätigkeit personenbezogene Daten auf Grundlage einer Interessenabwägung, sofern schutzwürdige entgegenstehende Interessen der betroffenen Person nicht überwiegen.

Die zu Grunde liegenden berechtigten Interessen sind dabei insbesondere die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes sowie die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung gegenüber unseren Auftraggebern, die unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Dabei verarbeiten wir die personenbezogenen Daten nur soweit, wie dies für die Erbringung unserer Leistung erforderlich ist.

c. Übersenden interessanter Informationen und Werbung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO)

Wir informieren unsere Auftraggeber gerne per E-Mail oder Post über aus unserer Sicht interessante Veranstaltungen, Ereignisse oder Neuigkeiten. Wir möchten Ihre Kontaktdaten auch für diesen Zweck verwenden. Sollte dies von Ihnen nicht gewünscht sein, können sie dieser Verwendung jederzeit widersprechen. Sie können diesen Widerspruch per E-Mail oder Post an Ihren Ansprechpartner senden, oder sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@gmed-health.com wenden.

Selbstverständlich können Sie Ihren Widerspruch zur Zusendung dieser Informationen auch bereits als Anlage an den Rahmenvertrag sowie Einzelauftrag erklären.

d. Sofern keine der Rechtsgrundlagen nach a. bis c. vorliegt, holen wir für die Durchführung einer Verarbeitung eine Einwilligung des Betroffenen ein, den wir über die geplante Verarbeitung umfassend informieren.

5. EMPFÄNGER ODER KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN, DENEN IHRE DATEN MITGETEILT WERDEN KÖNNEN

Technische Dienstleistungen

Für einzelne technische Aufgaben sind wir gezwungen, die Unterstützung von Spezialisten in Anspruch zu nehmen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Ihre Daten im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten, sowie Dienstleistungen zur Sicherstellung der Richtigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit von Daten, auch an Subunternehmer weitergegeben werden. Hierbei sorgen wir stets durch entsprechende vertragliche Regelungen und sorgfältige Auswahl der Dienstleister dafür, dass unsere hohen Sicherheitsstandards auch bei den Dienstleistern umgesetzt sind.

6. DAUER DER DATENSPEICHERUNG

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie wir sie für die Durchführung der jeweiligen Aufgabe benötigen. Soweit die Daten gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, speichern wir sie für die Dauer der Aufbewahrungsfrist. Darüber hinaus speichern wir personenbezogene Daten auch dann, wenn ein weiteres berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO vorliegt.

Soweit personenbezogene Daten mehreren Aufbewahrungsfristen unterliegen, ist die jeweils längste Frist maßgeblich.

7. BETROFFENENRECHTE

Bei Fragen, Beschwerden und Anregungen zum Datenschutz dürfen Sie sich gerne jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden. Sie erreichen ihn unter der E-Mail-Adresse datenschutz@gmed-health.com.

Allen Betroffenen stehen von Gesetzes wegen Auskunftsrechte (z.B. zum Zweck der Verarbeitung, Empfängern der Daten, geltende Speicherfristen) zu. Daneben bestehen Rechte auf Berichtigung unrichtiger Daten, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit, sowie Widerspruch (z.B. bei einer Verwendung für Marketingzwecke, oder bei überwiegenden entgegenstehenden Interessen).

Erteilte Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wobei der Widerruf ebenso einfach zu erklären ist wie die Einwilligung.

Bevor Sie von Ihrem Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Gebrauch machen, möchten wir Sie bitten, zunächst noch einmal auf uns zuzukommen (beispielsweise über datenschutz@gmed-health.com (E-Mail-Adresse oder durch Anschreiben an Ihren Ansprechpartner).